

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 918/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางฉิ่งคี่ แซ่แต้ หรือนายศุภกรสันต์ เตชะ

ธาดากุล

จำเลย

นายฉิ่งคี่ แซ่แต้ หรือนายศุภกรสันต์ เตชะ

ธาดากุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี ถ้าหากมีการบังคับ ในขณะนี้แล้ว จะทำให้จำเลยได้รับความเสียหายโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 58)

คดีสืบเนื่องมาจากจำเลยยื่นคำร้องว่า เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2532 เจ้าพนักงานบังคับคดีในฐานะตัวแทนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ได้ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยรวม 3 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 16681, 16692 และ 16695 แขวงสัมพันธวงศ์(จักรวรรดิ)เขตสัมพันธวงศ์(สามเพ็ง)กรุงเทพมหานคร โดยปลอดจำนองแก่นายแสงชัยเทียมตะวันในราคาต่ำมากและควรแยกขายที่ดินโฉนดเลขที่ 16681 พร้อม สิ่งปลูกสร้างไปก่อน หากได้เงินจากการขายไม่พอชำระ

หนี้ ทั้งหมดแล้ว จึงให้รวมขายที่ดินอีก 2 แปลง ก็จะได้ราคาสูงขึ้น และได้เงินเพียงพอชำระหนี้ทั้งหมด ขอให้สั่งยกเลิกการขายทอดตลาด ที่ดินของจำเลย ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขายทอดตลาด ที่ดินของจำเลยทั้งสามแปลงโดยวิธีแยกขายเป็นสองครั้ง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยและนายแสงชัยเทียมตะวันผู้ซื้อทรัพย์ต่างยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 53,52)

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 43)

คำสั่ง

กรณีตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของจำเลย ในระหว่างฎีกาพิจารณาตามคำร้องของ จำเลยแล้ว เห็นสมควรให้งด การดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของ จำเลยไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ

กรณีตามคำร้องเป็นการขอให้ส่งคุ้มครองประโยชน์ของจำเลย ในระหว่างฎีกา
พิจารณาตามคำร้องของ จำเลยแล้ว เห็นสมควรให้งด การดำเนินการเกี่ยวกับการ
ขายทอดตลาดตามคำร้องของ จำเลยไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่ง ให้
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-เพ็ง เพ็งนิติ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>